MARRËVESHJE MBI AUTORËSINË DHE TË DREJTAT MBI VEPRËN «Playground Life»

Kjo Marrëveshje (në vijim "**Marrëveshja**") lidhet më ____ _____ **20**____, në Prishtinë, midis:

(1) Erion Beka, me adresë **Rr. Zekeria Cana, Shtëpia nr. 4, Laxha e Profesoreve, Prishtinë, Republika e Kosovës** ("**Autori**"); dhe

(2) personave fizikë, emrat e të cilëve paraqiten në blloqet e nënshkrimit në fund të këtij dokumenti, secili veç e veç ("**Palë Konfirmuese**", e quajtur ndryshe edhe thjesht "**Palë Konfirmuese**");

ku Autori dhe Palët Konfirmuese quhen bashkërisht "**Palët**" dhe veçmas "**Palë**".

PËRMBAJTJA E SHKURTËR (PASQYRA E NENEVE)

Neni	Titulli
1	Përkufizime dhe interpretim
2 — Objekti dhe fusha e zbatimit	
3 — Qëllimi	
4 — Parimet dhe fryma e Marrëveshjes	
5 — Historiku i bashkëpunimit dhe rolet	
6 — Kontributi i Autorit dhe autorësia	
7 — Mungesa e kontributit krijues të Palëve Konfirmuese	
8 — Kalimi i të drejtave	
9 — Heqja dorë, moskundërshtimi dhe kalimi i padive	
10 — Të drejtat morale	
11 — Garancitë dhe përfaqësimet	
12 — Shpërblimi dhe përfitimi i marrë	
13 — Konfidencialiteti	
14 — Mbrojtja e të dhënave personale dhe privatësia	
15 — Dëmshpërblimi	
16 — Bashkëpunimi i mëtejshëm dhe dokumentet shtesë	
17 — Pëlqimi vullnetar, mospresioni dhe këshilla e pavarur	
18 — Mirëbesimi, mosdenigrimi dhe ruajtja e marrëdhënieve	
19 — Marrëdhëniet e Palëve	

20 — Marrëveshja e plotë, ndryshimet dhe shkëputshmëria
21 — Njoftimet
22 — Kohëzgjatja dhe mbijetesa
23 — Shpenzimet dhe tatimet
24 — Gjuha, kopjet dhe nënshkrimi elektronik
25 — Zbatimi i ligjit dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve
26 — Dispozita të përgjithshme
27 — Provat dhe ruajtja e dokumenteve
28 — Nënshkrimet, mirënjohja dhe prova

FJALA HYRËSE: ÇFARË ËSHTË KY DOKUMENT DHE ÇFARË NUK ËSHTË

Ky dokument është një **marrëveshje qartësimi**. Ai nuk krijon një projekt të ri, nuk themelon një shoqëri dhe nuk parashtron ndonjë pretendim kundër askujt. Qëllimi i tij është i thjeshtë dhe i sinqertë: të vendosë me shkrim, me qetësi dhe me respekt, atë që Palët tashmë e dinë — se **të drejtat mbi veprën e softuerit «Playground Life» i takojnë Autorit**, i cili e krijoi veprën vetë.

Ky dokument nuk kërkon të mohojë vlerën e përvojës së përbashkët të Palëve gjatë hackathon-it, nuk synon të nënvlerësojë pjesëmarrjen e askujt dhe nuk përmban fajësime. Përkundrazi, ai e njeh me mirënjohje përvojën e përbashkët dhe përpjekjen e secilit në atë kontekst, ndërkohë që qartëson, me saktësi, kush e krijoi veprën dhe kujt i takojnë të drejtat mbi të.

Ky dokument **nuk është** një kërkesë për para, nuk është një padi dhe nuk është një marrëveshje ndarjeje fitimi. Ai nuk i heq askujt miqësinë, respektin apo kujtimet e mira të një pune të përbashkët; ai merret vetëm me të drejtat ligjore mbi Veprën, ashtu siç kërkohet për siguri juridike dhe për të mbrojtur të ardhmen e Veprës.

PARATHËNIE DHE FRYMA E DOKUMENTIT

Kjo Marrëveshje lidhet me dashje të mirë, në frymën e mirëbesimit, të respektit reciprok dhe të ruajtjes së marrëdhënieve të mira ndërmjet njerëzve që bashkëpunuan rreth hackathon-it **pristina.innovate.healthcare**.

Qëllimi i këtij dokumenti **nuk është** të krijojë mosmarrëveshje, kritikë apo largim mes Palëve. Përkundrazi, qëllimi është të qartësojë me drejtësi dhe mirësjellje atë që të gjithë Palët e dinë tashmë për të drejtat mbi Veprën, në mënyrë që askush të mos mbetet i pasigurt për të ardhmen dhe që miqësia e bashkëpunimi i Palëve të mbeten të paprekura. Ky është një dokument qartësimi dhe mirënjohjeje, jo padie.

Palët e hartojnë këtë Marrëveshje duke u nisur nga bindja se **sqarimi i së vërtetës është veprim i respektit**, se marrëdhëniet e mira forcohen kur të drejtat janë të qarta dhe se paqartësitë e heshtura janë ato që, me kalimin e kohës, i prishin miqësitë. Prandaj ky dokument është, në thelb, një akt kujdesi ndaj të ardhmes së përbashkët dhe ndaj Veprës.

Duke pasur parasysh se:

(A) Palët morën pjesë dhe punuan së bashku si grup në hackathon-in **pristina.innovate.healthcare** (04–06 prill 2025, Prishtinë), i organizuar nga **HealthCare Futurists GmbH**;

(B) disa prej Palëve njiheshin ndërmjet tyre edhe para atij eventi; kjo Marrëveshje nuk synon të përshkruajë se si, kur ose në çfarë rrethanash u njohën Palët, dhe as nuk pohon se u njohën në atë event;

(C) gjatë atij eventi grupi ndau ide, zhvilloi diskutime dhe përgatiti një prezantim; në skenë, në emër të grupit, prezantimin e paraqiti njëra nga Palët Konfirmuese, e cila foli përpara publikut;

(D) në atë veprimtari u prezantuan vetëm sllajde dhe disa imazhe ilustruese, pa u dorëzuar ndonjë aplikacion, kod burimor apo version funksional i Veprës;

(E) zhvillimi i Veprës në formën e saj aktuale filloi pas përfundimit të atij eventi, rreth muajit prill 2026, dhe për këtë arsye Vepra nuk përbën dorëzim (submission) të hackathon-it;

(F) sipas Ligjit, e drejta e autorit mbi një vepër lind automatikisht me krijimin e saj, pa nevojë për regjistrim ose formalitet tjetër, dhe autori është personi fizik që e ka krijuar veprën;

(G) pjesëmarrja e përbashkët solli një përvojë të vlefshme, njohje dhe një çmim, të cilat Palët i ndanë dhe i çmojnë (shih Nenin 12);

(H) Palët dëshirojnë të ruajnë marrëdhëniet e mira, të respektojnë përpjekjen e secilit dhe të shmangin çdo keqkuptim të mundshëm në lidhje me të drejtat mbi Veprën;

(I) Autori dëshiron të sigurojë qartësi të plotë dhe siguri juridike për pronësinë e Veprës, në mënyrë që të mund të vazhdojë zhvillimin, shfrytëzimin dhe komercializimin e saj pa pengesa dhe pa paqartësi në të ardhmen;

(J) Palët Konfirmuese dëshirojnë të konfirmojnë me ndershmëri se, përveç pjesëmarrjes dhe prezantimit të përshkruar më sipër, ato nuk kanë dhënë Kontribut Krijues në lidhje me Veprën;

(K) Palët pranojnë se ky dokument nuk përbën kritikë, nuk nënvlerëson asnjë pjesëmarrje dhe nuk ka për qëllim të cenojë dinjitetin e askujt;

(L) secila Palë e nënshkruan këtë Marrëveshje lirisht e pa detyrim, pasi ka pasur mundësinë e arsyeshme të marrë këshillë juridike të pavarur;

(M) Palët shprehin mirënjohjen e tyre për përvojën e përbashkët dhe dëshirojnë që Vepra dhe secila prej tyre të kenë sukses në rrugëtimin e vet; dhe

(N) kjo Marrëveshje hartohet në frymën e mirëbesimit, me qëllim qartësie dhe prove, dhe Palët bien dakord që ajo të interpretohet gjithmonë në atë frymë.

Palët kanë rënë dakord si vijon:

NENI 1 — PËRKUFIZIME DHE INTERPRETIM

1.1 Për qëllime të kësaj Marrëveshjeje, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

- **(a) "Ligji"** — **Ligji nr. 08/L-205 për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përkatëse** (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 22/2023, 12 tetor 2023; në fuqi më 27 tetor 2023), me të cilin u shfuqizuan Ligji nr. 04/L-065, Ligji nr. 05/L-047 dhe Ligji nr. 06/L-120.
- **(b) "Ligji i Detyrimeve"** — **Ligji nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve** (Gazeta Zyrtare nr. 16/2012, 19 qershor 2012).
- **(c) "Vepra"** — vepra e softuerit e njohur si "Playground Life" dhe të gjitha elementet përbërëse të saj, në çdo formë e medium, përfshirë: kodin burimor e objekt dhe komponentët softuerikë; arkitekturën, modelet, diagramet dhe dokumentacionin teknik; bazat e të dhënave, skemën dhe konfigurimet; ndërfaqet e përdoruesit (UI/UX), dizajnin grafik, ikonat, logot dhe stilin vizual; tekstet, etiketat, përmbajtjen dhe manualet; imazhet, tingujt, animacionet dhe asetet dixhitale; algoritmet, logjikën e biznesit dhe njohuritë e

mishëruara; materialet e prezantimit dhe imazhet e përgatitura për hackathon-in, në masën që lidhen me Veprën; si dhe çdo version, variant, kopje dhe përditësim pasardhës të tyre.

- **(d) "Të Drejtat"** — e drejta e autorit, të drejtat morale, të drejtat ekskluzive ekonomike sipas nenit 23 të Ligjit, të drejtat për shpërblim, të drejtat e përkatëse kur zbatohen, si dhe çdo e drejtë tjetër e pronësisë intelektuale në çfarëdo juridiksioni.
- **(e) "Kontribut Krijues"** — çdo përpjekje krijuese, origjinale dhe personale që kontribuon drejtpërdrejt në krijimin e Veprës, sipas kuptimit të neneve 7 dhe 9 të Ligjit.
- **(f) "Kontribut Jokrijues"** — çdo veprimtar që nuk përbën Kontribut Krijues, siç ilustrohet në Nenin 7, përfshirë pjesëmarrjen, komunikimin, sugjerimet dhe veprimtaritë organizative a logjistike.
- **(g) "Informacioni Konfidencial"** — përmbajtja e kësaj Marrëveshjeje dhe çdo informacion jopublik në lidhje me Veprën, përfshirë kodin, dizajnin, planet dhe njohuritë e mishëruara.
- **(h) "Përfitimi i Pjesëmarrjes"** — përvoja, njohja dhe çdo shpërblim material i marrë nga pjesëmarrja e përbashkët në hackathon, përfshirë pjesën e çmimit të përmendur në Nenin 12.
- **(i) "Shpërblimi Simbolik"** — shuma simbolike prej një (1) euro e përmendur në Nenin 12.
- **(j) "Eventi"** — hackathon-i pristina.innovate.healthcare, mbajtur në Prishtinë më 04–06 prill 2025.
- **(k) "Mjetet e AI"** — mjete të inteligjencës artificiale të përdorura nga Autori në krijimin e Veprës, të deklaruara në dokumentacionin e prejardhjes.
- **(l) "Pala e Tretë"** — çdo person ose entitet që nuk është Palë e kësaj Marrëveshjeje.
- **(m) "Këshilltarë Profesionalë"** — këshilltarët ligjorë, fiskalë, financiarë ose profesionalë të një Pale, të detyruar nga konfidencialiteti.
- **(n) "Ditë"** — ditë kalendarike, përveç kur thuhet shprehimisht "ditë pune".

1.2 Titujt e neneve dhe pikat shërbejnë vetëm për lehtësi dhe nuk ndikojnë në interpretim.

1.3 Termat në njëjës përfshijnë shumësin dhe anasjelltas; termat në gjininë mashkullore përfshijnë gjininë femërore, sipas rastit.

1.4 Referencat ndaj ligjeve i referohen ligjeve në fuqi, përfshirë çdo ndryshim, plotësim apo zëvendësim të tyre.

1.5 Fjalët "përfshirë", "si" dhe "veçanërisht" nënkuptojnë "përfshirë pa kufizim".

1.6 Referencat ndaj "shkrimit" përfshijnë komunikimin me email dhe çdo formë tjetër të qëndrueshme të regjistruar, kur konteksti e lejon.

NENI 2 — OBJEKTI DHE FUSHA E ZBATIMIT

2.1 Objekti i kësaj Marrëveshjeje është përcaktimi i qartë, i plotë dhe i pakthyeshëm i gjendjes juridike të të drejtave mbi Veprën ndërmjet Palëve.

2.2 Marrëveshja rregullon, në veçanti: (a) konfirmimin e autorësisë së Autorit; (b) konfirmimin se Palët Konfirmuese nuk kanë dhënë Kontribut Krijues; (c) kalimin e çdo të drejte që mund t'u takojë atyre tek Autori; (d) heqjen dorë nga çdo pretendim dhe moskundërshtimin; dhe (e) detyrimet shoqëruese të Palëve dhe mjetet e mbrojtjes së qëndrueshmërisë së këtyre dispozitave.

2.3 Kjo Marrëveshje zbatohet vetëm për Veprën e identifikuar në këtë dokument dhe nuk shtrihet në vepra të tjera, të kaluara a të ardhshme, të cilat Palët mund të kenë krijuar së bashku ose veçmas.

2.4 Kjo Marrëveshje nuk cenon asnjë të drejtë që nuk mund të hidhet dorë sipas ligjit, dhe as ndonjë të drejtë që një Palë e tretë mund të ketë legjitimisht jashtë kësaj Marrëveshjeje.

2.5 Kjo Marrëveshje nuk përbën transferim të pronësisë së aseteve fizike, të aparaturave apo të pajisjeve; ajo merret vetëm me të drejtat e pronësisë intelektuale mbi Veprën.

NENI 3 — QËLLIMI

3.1 Qëllimi parësor i Palëve është që të konfirmojnë dhe të sigurojnë, në mënyrë të plotë e të pakthyeshme, se të drejtat mbi Veprën i takojnë Autorit, si dhe të parandalojnë çdo paqartësi e mosmarrëveshje të mundshme në lidhje me to.

3.2 Qëllimi dytësor i Palëve është ruajtja e marrëdhënieve të mira dhe e miqësisë ndërmjet tyre, si dhe njohja me respekt e pjesëmarrjes së secilit në përvojën e përbashkët.

3.3 Palët synojnë që ky dokument të shërbejë si provë e qartë dhe e qëndrueshme e vullnetit të tyre dhe e gjendjes së të drejtave, në mënyrë që asnjë Palë të mos përballet me pretendime të papritura në të ardhmen.

3.4 Palët bien dakord që qëllimet e mësipërme të shërbejnë si udhërrëfyes për interpretimin e kësaj Marrëveshjeje, në rast se ndonjë dispozitë e saj është e paqartë.

NENI 4 — PARIMET DHE FRYMA E MARRËVESHJES

4.1 Palët e lidhin dhe e zbatojnë këtë Marrëveshje në përputhje me parimin e mirëbesimit dhe të paanësisë (neni 4 i Ligjit të Detyrimeve).

4.2 Palët veprojnë me ndershmëri, me transparencë dhe me respekt reciprok, dhe bashkëpunojnë me mirëbesim për dhënien e efektit të plotë të kësaj Marrëveshjeje.

4.3 Kjo Marrëveshje interpretohet në frymën e drejtësisë dhe të respektit, duke pasur parasysh se Palët vlerësojnë përpjekjen e secilit, pavarësisht vendit që ajo përpjekje zë në ligj.

4.4 Në rast paqartësie, dispozitat e kësaj Marrëveshjeje interpretohen në mënyrë që t'i japin Autorit fushën më të gjerë të kalimit të lejuar nga Ligji.

4.5 Asnjë dispozitë e kësaj Marrëveshjejeje nuk interpretohet në mënyrë që të mohojë ose të kufizojë vlerën e pjesëmarrjes, të përvojës ose të kontributit jokrijues të ndonjë Pale gjatë Eventit.

4.6 Palët pranojnë se ky dokument nuk krijon detyrime përtej atyre që shprehen në të dhe se çdo detyrim interpretohet në mënyrë të arsyeshme e të drejtë.

NENI 5 — HISTORIKU I BASHKËPUNIMIT DHE ROLET

5.1 Palët konfirmojnë se morën pjesë dhe bashkëpunuan si grup në hackathon-in **pristina.innovate.healthcare**, mbajtur në Prishtinë më 04–06 prill 2025 dhe organizuar nga HealthCare Futurists GmbH.

5.2 Gjatë atij eventi grupi ndau mendime, diskutoi ide dhe përgatiti një prezantim. Në skenë, në emër të grupit, prezantimin e paraqiti njëra nga Palët Konfirmuese, e cila foli përpara publikut. Kjo pjesëmarrje dhe guximi për të përfaqësuar grupin vlerësohen sinqerisht nga të gjithë Palët.

5.3 Pjesëmarrja e përbashkët në atë event solli një përvojë të vlefshme, njohje dhe një çmim. Palët i çmojnë ato dhe i konsiderojnë si pjesë të bukur të bashkëpunimit të tyre (shih Nenin 12).

5.4 Për qartësi, Palët pranojnë se ky dokument nuk ka për qëllim të përshkruajë mënyrën se si u njohën Palët dhe as rrethanat e mëparshme të marrëdhënieve ndërmjet tyre. Rëndësi për këtë Marrëveshje ka vetëm fakti i bashkëpunimit gjatë Eventit dhe rolet e përshkruara në këtë Nen.

5.5 Rolet e Palëve gjatë Eventit ishin si vijon: (a) Autori ishte personi që, pas Eventit, krijoi dhe zhvilloi të gjithë veprën e softuerit; (b) njëra nga Palët Konfirmuese paraqiti prezantimin në skenë; dhe (c) Palët e tjera Konfirmuese morën pjesë në grup, në diskutime dhe në përgatitjen e përgjithshme të materialeve.

5.6 Palët pranojnë se, pavarësisht vlerës së përvojës së përbashkët, puna e krijimit, e arkitekturimit, e programimit, e dizenjimit dhe e dokumentimit të Veprës u krye vetëm nga Autori, siç përshkruhet në Nenin 6.

5.7 Jashtë pjesëmarrjes dhe prezantimit të përshkruar në pikat 5.2, 5.3 dhe 5.5, Palët Konfirmuese nuk kanë kryer detyra të tjera në lidhje me Veprën, siç përshkruhet më tej në Nenin 7.

5.8 Ky Nen ka për qëllim vetëm të pasqyrojë me ndershmëri dhe respekt historikun dhe rolet, pa fajësime dhe pa nënvlerësim.

NENI 6 — KONTRIBUTI I AUTORIT DHE AUTORËSIA

6.1 Autori ka krijuar vetë, në mënyrë të pavarur, origjinale dhe personale, veprën e softuerit dhe elementet përbërëse të saj të njohura si **"Playground Life"** (Vepra), duke investuar në të kohën, njohuritë, aftësitë, përpjekjen e tij krijuese dhe burimet e tij.

6.2 Kontributi krijues i Autorit përfshin, pa kufizim: idenë dhe konceptimin e Veprës; arkitekturën dhe strukturën e sistemit; shkrimin, redaktimin dhe rregullimin e të gjithë kodit burimor; dizenjimin e ndërfaqeve të përdoruesit dhe të stilit vizual; krijimin e ikonave, imazheve, tingujve dhe aseteve; strukturimin e të dhënave dhe të konfigurimeve; testimin, zbutjen e gabimeve dhe përmirësimin e vazhdueshëm; si dhe përgatitjen e dokumentacionit teknik dhe të përdorimit.

6.3 Autori është personi fizik që ka krijuar Veprën. Në kuptim të neneve 7 dhe 15 të Ligjit, e drejta e autorit mbi Veprën i takon atij dhe lind automatikisht me krijimin e Veprës, pa nevojë për regjistrim apo ndonjë formalitet tjetër.

6.4 Palët vënë në dukje se, sipas nenit 8 të Ligjit, personi, emri i të cilit shfaqet zakonisht në Vepër, prezumohet autor; ky prezumim forcohet më tej nga ky dokument dhe nga deklarata e veçantë e autorësisë së Autorit.

6.5 Palët pranojnë se Vepra është fryt i përpjekjes krijuese vetëm të Autorit dhe se, sipas nenit 9 të Ligjit, bashkautorësia kërkon një përpjekje krijuese të përbashkët; një përpjekje e tillë nuk ka ekzistuar në lidhje me Veprën.

6.6 Autori i ka krijuar dhe i mban të gjitha të drejtat mbi Veprën, përfshirë të drejtat ekonomike dhe ato morale, lirshëm dhe pa barrë nga çdo pretendim i Palëve Konfirmuese.

6.7 Autori mban të drejtën e plotë për të vazhduar zhvillimin, shfrytëzimin dhe komercializimin e Veprës, dhe Palët e mbështesin këtë me mirëdashje.

6.8 Asnjë dispozitë e këtij dokumenti nuk mund të interpretohet si pohim që ndonjë Palë Konfirmuese ka dhënë Kontribut Krijues në Vepër.

NENI 7 — MUNGESA E KONTRIBUTIT KRIJUES TË PALËVE KONFIRMUESE

7.1 Secila Palë Konfirmuese konfirmon, me ndershmëri dhe vullnet të lirë, se, përveç pjesëmarrjes në grup dhe prezantimit në skenë të përshkruar në Nenin 5, ajo nuk ka kryer asnjë detyrë dhe nuk ka dhënë asnjë Kontribut Krijues në lidhje me Veprën.

7.2 Pa kufizim, Palët Konfirmuese konfirmojnë se nuk kanë marrë pjesë në: konceptimin dhe arkitekturën e Veprës; shkrimin apo redaktimin e kodit burimor; dizenjimin grafik ose të ndërfaqeve; strukturimin e të dhënave; testimin teknik; ose përgatitjen e dokumentacionit teknik.

7.3 Për qartësi, nuk përbëjnë Kontribut Krijues, në kuptimin e Ligjit, rrethana të tilla si: pjesëmarrja në grup apo në hackathon; këmbimi i mendimeve, sugjerimeve apo komenteve; prania në takime e komunikime; prezantimi i materialeve të përgatitura nga Autori; testimi apo përdorimi i Veprës; si dhe veprimtaritë logjistike, administrative, financiare apo organizative.

7.4 Secila Palë Konfirmuese konfirmon se nuk është angazhuar nga Autori dhe se nuk ka hyrë me të në marrëdhënie punësimi, komisioni apo kontrate në lidhje me Veprën.

7.5 Secila Palë Konfirmuese konfirmon se nuk e ka financuar, nuk e ka bashkëpronësuar dhe nuk ka kontribuar në kostot e krijimit apo të zhvillimit të Veprës.

7.6 Secila Palë Konfirmuese konfirmon se nuk ka dhënë udhëzime detyruese krijuese, nuk ka marrë vendime për dizajnin apo funksionalitetin e Veprës dhe nuk ka ushtruar kontroll mbi zhvillimin e saj.

7.7 Secila Palë Konfirmuese konfirmon se ka pasur dijeni për krijimin dhe zhvillimin e Veprës nga Autori dhe se nuk ka kundërshtuar atë në asnjë kohë.

7.8 Nëse ndonjë Palë Konfirmuese konsideron se ka dhënë ndonjë kontribut që mund të përbëjë Kontribut Krijues, ajo detyrohet ta deklarojë atë me shkrim dhe me ndershmëri në bllokun e nënshkrimit ose me njoftim të veçantë.

7.9 Ky konfirmim nuk përbën kritikë ndaj ndonjë Pale; ai shërben vetëm për të vendosur me saktësi, pa keqkuptime, atë që Palët e dinë tashmë.

NENI 8 — KALIMI I TË DREJTAVE

8.1 Për të hequr çdo dyshim, secila Palë Konfirmuese, nëse dhe në masën që zotëron ose mund të konsiderohet se zotëron ndonjë të drejtë mbi Veprën, **i kalon Autorit** me anë të kësaj Marrëveshjeje, në mënyrë të plotë, të pakthyeshme e të pakushtëzuar, tërë të drejtën, titullin dhe interesin e saj mbi Veprën, me efekt nga krijimi i Veprës.

8.2 Kalimi përfshin të gjitha të drejtat ekonomike sipas nenit 23 të Ligjit, të drejtat për shpërblim, si dhe çdo padi, kërkesë e mjet juridik, të tashëm e të ardhshëm, në lidhje me Veprën. Si rrjedhojë, Autori është pronari i vetëm i të drejtave të kaluara (neni 37 i Ligjit); ky është kalim pronësie dhe jo licencë.

8.3 Ky kalim është përfundimtar, i pakthyeshëm dhe i paanulueshëm, dhe nuk i nënshtrohet asnjë kushti, afati ose ngjarjeje të mëvonshme.

8.4 Në kuptim të nenit 38 të Ligjit, kalimi përcaktohet si vijon:

- **(a) natyra dhe fusha e shfrytëzimit**: të gjitha format e shfrytëzimit të njohura në datën e kësaj Marrëveshjeje, si dhe e drejta për të autorizuar ose ndaluar shfrytëzimin nga të tretët;
- **(b) kohëzgjatja**: tërë afati i mbrojtjes sipas ligjit (jeta e autorit plus 70 vjet, neni 65 i Ligjit), dhe në çdo rast afati më i gjatë i lejuar;
- **(c) territori**: i gjithë territori i botës;
- **(d) shpërblimi**: siç përcaktohet në Nenin 12;
- **(e) kushtet dhe koha e pagesës**: nuk zbatohen.

8.5 Palët kanë caktuar qëllimisht fushën më të gjerë të lejuar dhe bien dakord që çdo paqartësi të interpretohet në favor të Autorit, në përputhje me nenin 38 të Ligjit.

8.6 Kalimi kufizohet në Veprën ekzistuese të identifikuar në këtë dokument. Ai nuk përfshin vepra të ardhshme të pakrijuara (neni 39 i Ligjit) dhe as përdorime plotësisht të panjohura në datën e Marrëveshjes; çdo metodë shfrytëzimi e njohur në atë datë dhe çdo metodë që rrjedh prej saj përfshihen në kalim.

8.7 Nëse dhe në masën që një Palë Konfirmuese konsiderohet bashkautore, ajo heq dorë nga shfrytëzimi i pjesës së vet dhe, me këtë deklaratë, pjesa e saj i kalon Autorit si autorit tjetër (neni 9 pika 4 i Ligjit).

8.8 Kalimi përfshin çdo të drejtë që një Palë Konfirmuese mund të ketë në lidhje me versionet, variantet dhe përditësimet e Veprës që rrjedhin nga Vepra ekzistuese.

8.9 Kalimi përfshin të drejtën për të kërkuar, regjistruar dhe mbrojtur çdo të drejtë të pronësisë intelektuale mbi Veprën, në çdo juridiksion, në emër të Autorit.

8.10 Secila Palë Konfirmuese detyrohet të nënshkruajë çdo dokument dhe të ndërmarrë çdo veprim të arsyeshëm që autori mund të kërkojë për të përsosur, evidencuar ose regjistruar këtë kalim.

8.11 Autori pranon këtë kalim dhe konfirmon se ai përbën një kalim të vlefshëm sipas Ligjit, me shkrim dhe me përcaktimin e fushës, kohëzgjatjes, territorit dhe shpërblimit.

8.12 Nëse ndonjë dispozitë e këtij Neni shpallet e pavlefshme, kalimi mbetet në fuqi në masën më të gjerë të lejuar nga Ligji.

8.13 Kalimi nuk cenon të drejtat morale të Autorit, të cilat mbeten të tijat sipas Nenit 10.

8.14 Asnjë Palë Konfirmuese nuk ruan asnjë të drejtë, licencë ose interes të mbetur mbi Veprën pas këtij kalimi.

NENI 9 — HEQJA DORË, MOSKUNDËRSHTIMI DHE KALIMI I PADIVE

9.1 Secila Palë Konfirmuese heq dorë, në mënyrë të pakthyeshme, nga çdo pretendim apo kërkesë që ka ose mund të kishte ndaj Autorit në lidhje me Veprën, përfshirë pretendimet për autorësi, bashkautorësi, pronësi, shpërblim apo kompensim.

9.2 Secila Palë Konfirmuese merr përsipër të mos ngrejë padi, të mos ndihmojë të tjerët të ngrenë padi dhe të mos kundërshtojë pretendimet e Autorit për pronësi mbi Veprën.

9.3 Secila Palë Konfirmuese kalon Autorit çdo padi, kërkesë dhe mjet juridik që i takon ose mund t'i takojë në lidhje me Veprën, dhe autorizon Autorin të veprojë në emrin e saj për t'i ndjekur ato.

9.4 Heqja dorë përfshin heqjen dorë nga çdo e drejtë për të kundërshtuar regjistrimin, shfrytëzimin ose transferimin e Veprës nga Autori.

9.5 Nëse ndonjë pretendim i një Pale Konfirmuese nuk mund të hiqet dorë sipas ligjit, ajo merr përsipër të mos e ushtrojë atë dhe ta mbajë pa efekte ndaj Autorit.

9.6 Palët bien dakord se heqja dorë dhe moskundërshtimi janë dhënë lirisht dhe pa kompensim përveç asaj që përcaktohet në Nenin 12.

9.7 Heqja dorë dhe moskundërshtimi bëhen në frymën e ruajtjes së marrëdhënieve të mira dhe të sigurisë juridike për të gjithë.

9.8 Heqja dorë nuk kufizon të drejtën e një Pale për të mbrojtur veten në një procedim ku ajo është e paditur, as për të thënë të vërtetën në procedura ligjore.

NENI 10 — TË DREJTAT MORALE

10.1 Palët pranojnë se, sipas nenit 22 pika 1 të Ligjit, të drejtat morale nuk mund të barten apo licencohen, dhe se kjo Marrëveshje nuk kërkon transferimin e tyre.

10.2 Secila Palë Konfirmuese, në masën më të gjerë të lejuar nga Ligji, heq dorë nga çdo pretendim për të drejta morale mbi Veprën dhe pranon që Autorit t'i njihet autorësia e plotë e Veprës.

10.3 Secila Palë Konfirmuese jep pëlqimin që Autori të përdorë, modifikojë, përshtatë, publikojë, shpërndajë dhe shfrytëzojë Veprën në çdo mënyrë, përfshirë ndryshimin e saj, pa kufizim nga ana e tyre.

10.4 Palët vënë në dukje se e drejta e pendimit (neni 21 i Ligjit) zgjat vetëm sa jeta e autorit dhe se nuk zbatohet për programet kompjuterike (neni 44 pika 2 i Ligjit).

10.5 Të drejtat morale të Autorit — e drejta e njohjes së autorësisë (neni 19) dhe e drejta e integritetit (neni 20), si dhe e drejta e publikimit të parë (neni 18) — mbeten të tijat dhe mbrohen pa kufizim në kohë (neni 64 i Ligjit).

10.6 Palët nuk do të kërkojnë, në asnjë kohë, të njihen si autorë ose bashkautorë të Veprës dhe nuk do të lejojnë që të tjerët t'i paraqesin ata si të tillë.

10.7 Asnjë dispozitë e këtij Neni nuk interpretohet si heqje dorë nga të drejtat morale që nuk mund të hiqen dorë sipas Ligjit.

NENI 11 — GARANCITË DHE PËRFAQËSIMET

11.1 Secila Palë Konfirmuese garanton se: (a) faktet që konfirmon në këtë Marrëveshje janë të vërteta sipas dijenisë së saj më të mirë; (b) nëse jep kontribut, ai kontribut është vepra e saj origjinale ose ajo ka të gjitha të drejtat e nevojshme për t'ia kaluar; (c) nuk e ka kaluar, licencuar apo barrë-ngarkuar më parë asnjë të drejtë që pretendohet se kalohet këtu; (d) ka zbuluar me shkrim çdo material të tretëve apo të krijuar me inteligjencë artificiale që lidhet me Veprën; (e) ka aftësi dhe autoritet të plotë për të lidhur këtë Marrëveshje; dhe (f) nuk është nën ndonjë detyrim punësimi, komisioni apo tjetër që do ta pengonte ose që do t'i kalonte të drejta mbi Veprën një pale të tretë.

11.2 Secila Palë Konfirmuese garanton gjithashtu se nuk ka lidhur asnjë marrëveshje të fshehtë, gojore apo me shkrim, që bie në kundërshtim me këtë Marrëveshje.

11.3 Secila Palë Konfirmuese garanton se nuk ka asnjë pretendim, padi ose procedim të pezulluar në lidhje me Veprën dhe se nuk ka dijeni për ndonjë pretendim të tillë nga palë të treta.

11.4 Secila Palë Konfirmuese garanton se nuk ka përdorur informacion konfidencial të Autorit në kundërshtim me detyrimet e saj.

11.5 Autori garanton se, sipas dijenisë së tij më të mirë, Vepra është vepra e tij origjinale dhe se është krijuar me mjetet dhe burimet e tij, të deklaruara në dokumentacionin e prejardhjes.

11.6 Autori garanton se ka përdorur komponentë të palëve të treta vetëm kur ata janë licencuar lejimisht, dhe se këta komponentë janë regjistruar në dokumentacionin përkatës.

11.7 Garancitë në këtë Nen mbeten në fuqi edhe pas nënshkrimit dhe pas përfundimit të kësaj Marrëveshjeje.

11.8 Një Palë nuk përgjigjet për saktësinë e deklaratave të bëra nga një Palë tjetër.

11.9 Garancitë interpretohen në mënyrë të arsyeshme dhe nuk shtrihen në rrethana që i tejkalojnë dijenisë së arsyeshme të Palës që garanton.

11.10 Çdo shkelje e garancive trajtohet sipas Nenit 15 (Dëmshpërblimi).

NENI 12 — SHPËRBLIMI DHE PËRFITIMI I MARRË

12.1 Si shpërblim për konfirmimet, kalimin, heqjen dorë dhe detyrimet në këtë Marrëveshje, Autori i jep secilës Palë Konfirmuese njohjen e shënuar në nënshkrimin e saj, nëse ka, si dhe një Shpërblim Simbolik prej një (1) euro, marrjen e të cilit Palët Konfirmuese e pohojnë.

12.2 Palët vënë në dukje, me mirënjohje të sinqertë, se fryti i bashkëpunimit të tyre tashmë është ndarë i plotë: përvoja, njohja dhe çmimi që grupi fitoi dhe ndau bashkërisht në hackathon, përfshirë pjesën e secilës Palë Konfirmuese (afërsisht 400 USD). Ky përfitim, së bashku me njohjen dhe përvojën e përbashkët, konsiderohet nga Palët si i vlefshëm dhe i mjaftueshëm, dhe përbën shpërblimin e plotë e përfundimtar për konfirmimet, kalimin dhe heqjen dorë sipas kësaj Marrëveshjeje. Palët e pranojnë këtë me mirënjohje dhe pa pretendime të mëtejshme.

12.3 Palët shprehin mirënjohje për përvojën e përbashkët dhe për faktin se secili e përfaqësoi grupin në mënyrën e vet. Ky dokument nuk synon të zvogëlojë vlerën e asaj përvoje, por vetëm të qartësojë të drejtat mbi Veprën.

12.4 Përveç Shpërblimit Simbolik në pikën 12.1 dhe Përfitimit të Pjesëmarrjes të marrë tashmë, nuk ekziston asnjë detyrim tjetër pagese, honorari apo kompensimi nga Autori ndaj Palëve Konfirmuese në lidhje me Veprën.

12.5 Palët vënë në dukje se Vepra është program kompjuterik; sipas nenit 44 pika 2 të Ligjit, rregullat për shpërblimin dhe rishikimin (neni 40 pika 4 dhe nenet 41, 42 e 43) nuk zbatohen për autorët e programeve kompjuterike. Për këtë arsye, shpërblimi i përcaktuar në këtë Nen është përfundimtar.

12.6 Palët pranojnë se shpërblimi dhe Përfitimi i Pjesëmarrjes janë të drejtë, të vullnetshëm dhe se pasqyrojnë plotësisht vullnetin e lirë të Palëve.

12.7 Marrja e Shpërblimit Simbolik dhe e Përfitimit të Pjesëmarrjes nuk krijon dhe nuk parashikon asnjë të drejtë të mëtejshme për Palët Konfirmuese mbi Veprën.

12.8 Çdo pretendim i mëvonshëm për shpërblim shtesë në lidhje me Veprën është i përjashtuar, në masën më të gjerë të lejuar nga Ligji.

12.9 Palët deklarojnë se marrëdhënia e tyre ka qenë gjithmonë jofinanciare, e bazuar në bashkëpunim vullnetar dhe në përvojën e përbashkët.

12.10 Asnjë dispozitë e këtij Neni nuk interpretohet si mohim i mirënjohjes ose i vlerësimit të përvojës së përbashkët.

NENI 13 — KONFIDENCIALITETI

13.1 Çdo Palë mban konfidencial Informacionin Konfidencial dhe nuk ia zbulon atë palëve të treta pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autorit.

13.2 Secila Palë përdor Informacionin Konfidencial vetëm për qëllimet e kësaj Marrëveshjeje dhe e mbron atë me të paktën të njëjtin kujdes që përdor për informacionin e vet konfidencial, dhe në çdo rast me kujdes të arsyeshëm.

13.3 Pika 13.1 dhe 13.2 nuk e kufizojnë zbulimin: (a) ndaj Këshilltarëve Profesionalë të vetë Palës, të cilët kanë detyrim konfidencialiteti; (b) kur kërkohet me ligj, nga gjykata ose një autoritet kompetent; ose (c) të informacionit që bëhet publik pa shkelje të kësaj Marrëveshjeje.

13.4 Palët vënë në dukje se ngarkimi i Informacionit Konfidencial në një shërbim të jashtëm (përfshirë shërbime cloud, mjete të inteligjencës artificiale apo platforma të tjera) konsiderohet zbulim ndaj një pale të tretë dhe kërkon pëlqimin paraprak me shkrim, përveç masave teknike të nevojshme për zhvillimin e Veprës nga Autori.

13.5 Shkelja e këtij Neni nuk cenon vlefshmërinë apo efektin e vazhdueshëm të konfirmimeve, kalimit, heqjes dorë apo detyrimeve në këtë Marrëveshje. Mjeti juridik për një shkelje të tillë është kompensimi i dëmit të

provuar, dhe jo humbja e ndonjë të drejte sipas kësaj Marrëveshjeje.

13.6 Asgjë në këtë Nen nuk kufizon të drejtat e Palëve mbi të dhënat e tyre personale sipas Ligjit nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

13.7 Palët nuk do të denigrojnë njëra-tjetrën publikisht në lidhje me Veprën; kjo nuk kufizon të drejtën për të thënë të vërtetën në procedura ligjore.

13.8 Detyrimet e konfidencialitetit mbeten në fuqi edhe pas përfundimit ose skadimit të kësaj Marrëveshjeje.

13.9 Palët pranojnë se Informacioni Konfidencial mbrohet me mjete të arsyeshme dhe se mbrojtja nuk shtrihet në informacionin që është i njohur publikisht ose që Palët kanë të drejtë ta zbulojnë.

NENI 14 — MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE DHE PRIVATËSIA

14.1 Palët përpunojnë të dhënat personale që lidhen me këtë Marrëveshje në përputhje me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

14.2 Të dhënat personale (emrat, adresat, nënshkrimet dhe të dhënat e kontaktit) përdoren vetëm për lidhjen, ekzekutimin dhe provën e kësaj Marrëveshjeje.

14.3 Asnjë Palë nuk i përdor të dhënat personale të një Pale tjetër për qëllime të tjera pa pëlqimin e saj.

14.4 Secila Palë ruan të dhënat personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e kësaj Marrëveshjeje ose sipas kërkesave ligjore.

14.5 Palët ruajnë konfidencialitetin e të dhënave personale dhe nuk i zbulojnë ato pa bazë ligjore ose pa pëlqim.

14.6 Secila Palë ka të drejtat e saj mbi të dhënat personale sipas Ligjit nr. 06/L-082 dhe mund t'i ushtrojë ato sipas atij ligji.

NENI 15 — DËMSHPËRBLIMI

15.1 Secila Palë Konfirmuese dëmshpërblen dhe mban të padëmtuar Autorin nga çdo humbje, dëm, shpenzim apo kërkesë e palëve të treta që rrjedh nga shkelja e garancive në Nenin 11 ose nga çdo pretendim i asaj Pale për të drejta mbi Veprën në kundërshtim me këtë Marrëveshje.

15.2 Dëmshpërblimi përfshin humbjet e provuara, kostot e arsyeshme ligjore dhe shpenzimet e tjera të arsyeshme që rrjedhin nga shkelja.

15.3 Autorit nuk i kërkohet kompensim nga Palët Konfirmuese për përdorimin e Veprës në përputhje me këtë Marrëveshje.

15.4 Secila Palë njofton pa vonesë Palën tjetër për çdo pretendim të palëve të treta që mund të çojë në dëmshpërblim.

15.5 Detyrimi i dëmshpërblimit nuk mbulon humbjet e shkaktuara nga mosveprimi i arsyeshëm i Palës së dëmtuar.

15.6 Ky detyrim mbijeton përfundimin ose skadimin e kësaj Marrëveshjeje.

15.7 Çdo dëmshpërblim ndjek parimin e dëmit të provuar dhe nuk përbën masë ndëshkimore.

NENI 16 — BASHKËPUNIMI I MËTEJSHËM DHE DOKUMENTET SHTESË

16.1 Çdo Palë Konfirmuese, me kërkesë dhe në shpenzim të Autorit, nënshkruan pa vonesë çdo dokument tjetër dhe ndërmerr çdo veprim të arsyeshëm të nevojshëm për të dhënë efekt të plotë kësaj Marrëveshjeje.

16.2 Këto veprime përfshijnë, pa kufizim, nënshkrimin e dokumenteve për evidencim, regjistrim, notarizim apo përsosje të kalimit të çdo të drejte.

16.3 Palët bashkëpunojnë me mirëbesim për të korrigjuar çdo gabim formal në këtë Marrëveshje.

16.4 Kërkesat e këtij Neni bëhen në formë të arsyeshme dhe nuk imponojnë detyrime të paarsyeshme financiare ose personale ndaj Palëve Konfirmuese.

16.5 Nëse një Palë Konfirmuese nuk mundet të nënshkruajë një dokument të mëtejshëm, ajo jep një autorizim me shkrim për ta bërë këtë në emër të saj.

16.6 Autori mban çdo dokument të mëtejshëm si provë të kalimit dhe të bashkëpunimit.

16.7 Ky Nen nuk detyron asnjë Palë të kryejë veprime që nuk lidhen drejtpërdrejtë me Veprën ose me këtë Marrëveshje.

NENI 17 — PËLQIMI VULLNETAR, MOSPRESIONI DHE KËSHILLA E PAVARUR

17.1 Secila Palë konfirmon se e ka lexuar dhe kuptuar këtë Marrëveshje dhe se e nënshkruan atë lirisht e me vullnet të lirë.

17.2 Secila Palë Konfirmuese konfirmon se ka pasur mundësi të arsyeshme për të marrë këshillë juridike të pavarur përpara nënshkrimit.

17.3 Secila Palë pranon se nuk është mbështetur në ndonjë deklaratë apo premtim jashtë kësaj Marrëveshjeje dhe se kjo Marrëveshje lidhet pa kërcënim (neni 45 i Ligjit të Detyrimeve), gabim thelbësor (neni 46), mashtrim (neni 49) apo ndikim të padrejtë.

17.4 Asnjë Palë nuk është vënë nën presion, nuk është detyruar dhe nuk është kërcënuar për nënshkrimin e kësaj Marrëveshjeje.

17.5 Secila Palë konfirmon se nuk është premtuar asnjë përfitim i fshehur ose i paligjshëm për nënshkrimin.

17.6 Palët pranojnë se kanë pasur kohë të mjaftueshme për të shqyrtuar Marrëveshjen dhe për të kërkuar sqarime.

17.7 Nëse një Palë Konfirmuese nuk dëshiron të nënshkruajë, kjo Marrëveshje nuk e detyron atë dhe nënshkrimi mbetet gjithmonë vullnetar.

17.8 Secila Palë pranon se kjo Marrëveshje nuk përbën këshillë juridike për atë Palë dhe se ajo është përgjegjëse për kërkimin e këshillës së saj.

NENI 18 — MIRËBESIMI, MOSDENIGRIMI DHE RUAJTJA E MARRËDHËNIEVE

18.1 Palët angazhohen të sillen me mirëbesim, me respekt dhe me korrektësi në çdo veprim që lidhet me këtë Marrëveshje.

18.2 Palët nuk do të denigrojnë, nuk do të përgojojnë dhe nuk do të bëjnë deklarata publike që dëmtojnë reputacionin e njëra-tjetrës në lidhje me Veprën.

18.3 Ky detyrim nuk kufizon të drejtën e një Pale për të mbrojtur veten në procedura ligjore ose për të thënë të vërtetën para një autoriteti kompetent.

18.4 Palët angazhohen të zgjidhin çdo keqkuptim që lidhet me këtë Marrëveshje përmes dialogut të drejtpërdrejtë dhe me mirëbesim.

18.5 Palët ruajnë marrëdhëniet e mira dhe miqësinë e tyre, pavarësisht ndryshimit të rrugëve të tyre.

18.6 Ky Nen nuk krijon detyrim për të mbajtur marrëdhënie që një Palë nuk dëshiron të mbajë, por vetëm për të vepruar me respekt dhe pa dëmtim.

NENI 19 — MARRËDHËNIET E PALËVE

19.1 Asgjë në këtë Marrëveshje nuk krijon shoqëri, sipërmarrje të përbashkët, përfaqësim, punësim apo marrëdhënie mirëbesimi ndërmjet Palëve.

19.2 Asnjë Palë nuk ka autoritet të veprojë në emër të një Pale tjetër ose ta detyrojë atë.

19.3 Kjo Marrëveshje nuk cenon miqësinë apo marrëdhëniet personale të Palëve.

19.4 Të drejtat dhe detyrimet e kësaj Marrëveshjeje nuk krijojnë marrëdhënie pronësore midis Palëve përveç kalimit të të drejtave mbi Veprën.

19.5 Asnjë Palë nuk mund të kërkojë pjesëmarrje në fitimet e ardhshme të Veprës përveç asaj që është përcaktuar në Nenin 12.

NENI 20 — MARRËVESHJA E PLOTË, NDRYSHIMET DHE SHKËPUTSHMËRIA

20.1 **Marrëveshja e plotë.** Kjo Marrëveshje përbën marrëveshjen e plotë ndërmjet Palëve për lëndën e saj dhe zëvendëson çdo mirëkuptim të mëparshëm, gojor apo me shkrim, në lidhje me të drejtat mbi Veprën.

20.2 **Ndryshimet.** Çdo ndryshim i kësaj Marrëveshjejeje bëhet vetëm me shkrim dhe nënshkruhet nga Palët.

20.3 **Pavlefshmëria e pjesshme.** Nëse ndonjë dispozitë shpallet e pavlefshme ose e pazbatueshme, pjesa tjetër mbetet në fuqi dhe dispozita e prekur zëvendësohet me një dispozitë sa më të ngjashme në efekt, në mënyrë që t'i japë Autorit fushën më të gjerë të kalimit të lejuar nga Ligji.

20.4 **Heqja dorë.** Mosushtrimi i një të drejte nuk përbën heqje dorë nga ajo e drejtë.

20.5 **Caktimi.** Asnjë Palë nuk mund t'i kalojë të drejtat dhe detyrimet e saj sipas kësaj Marrëveshjejeje pa pëlqimin me shkrim të Autorit, përveç Autori që mund t'ia kalojë të drejtat e tij lirshëm.

20.6 **Vlefshmëria.** Kjo Marrëveshje hyn në fuqi në datën e nënshkrimit të saj nga të paktën Autori dhe një Palë Konfirmuese.

NENI 21 — NJOFTIMET

21.1 Njoftimet i dërgohen Palëve në adresat e shënuara në këtë Marrëveshje ose në adresën e tyre të fundit të njohur.

21.2 Njoftimi me email konsiderohet i pranuar ditën e dërgimit, me kusht që të mos kthehet si i padërgueshëm.

21.3 Njoftimet për çështje ligjore të rëndësishme bëhen me shkrim dhe, kur është e mundur, dërgohen edhe me postë të rekomanduar.

21.4 Secila Palë njofton të tjerat për çdo ndryshim adrese brenda një kohe të arsyeshme.

21.5 Njoftimet në këtë Nen nuk zëvendësojnë kërkesat e formës për kalimin e të drejtave sipas Ligjit.

NENI 22 — KOHËZGJATJA DHE MBIJETESA

22.1 Kjo Marrëveshje hyn në fuqi në datën e nënshkrimit dhe mbetet në fuqi derisa të plotësohen qëllimet e saj.

22.2 Dispozitat për konfidencialitetin, garancitë, dëmshpërblimin, bashkëpunimin, të dhënat personale dhe zbatimin e ligjit mbeten në fuqi edhe pas përfundimit ose skadimit të kësaj Marrëveshjeje.

22.3 Kalimi i të drejtave dhe heqja dorë janë të pakthyeshme dhe mbeten në fuqi pa afat.

22.4 Përfundimi i kësaj Marrëveshjejeje nuk cenon të drejtat e fituara më parë nga Autorit.

22.5 Asnjë dispozitë e kësaj Marrëveshjejeje nuk skadon për sa kohë vazhdon mbrojtja e të drejtave të Autorit mbi Veprën.

NENI 23 — SHPENZIMET DHE TATIMET

23.1 Secila Palë mbulon shpenzimet e veta në lidhje me këtë Marrëveshje, përveç rasteve kur Marrëveshja përcakton ndryshe.

23.2 Shpenzimet e notarizimit dhe të regjistrimit, kur ndërmerren në interes të Veprës ose të Autorit, mbulohen nga Autori.

23.3 Secila Palë është përgjegjëse për detyrimet e veta tatimore sipas ligjit.

23.4 Shpërblimi simbolik dhe Përfitimi i Pjesëmarrjes nuk krijojnë detyrime tatimore shtesë që bien mbi Autorin në lidhje me këtë Marrëveshje.

NENI 24 — GJUHA, KOPJET DHE NËNSHKRIMI ELEKTRONIK

24.1 Kjo Marrëveshje hartohet në gjuhën shqipe, e cila është gjuhë përcaktuese. Çdo përkthim është vetëm për referencë.

24.2 Kjo Marrëveshje mund të nënshkruhet në disa kopje, secila prej të cilave konsiderohet origjinale.

24.3 Nënshkrimi elektronik dhe nënshkrimi i skanuar pranohen dhe kanë të njëjtën vlerë si nënshkrimi me dorë.

24.4 Palët mund të shkëmbejnë kopje të skanuara ose nënshkrime elektronike, të cilat kanë të njëjtën vlerë prove.

24.5 Versioni në gjuhën shqipe mbahet si versioni zyrtar dhe çdo version në gjuhë tjetër interpretohet në përputhje me të.

24.6 Në rast mospërputhjeje ndërmjet versioneve gjuhësore, mbizotëron versioni në gjuhën shqipe.

NENI 25 — ZBATIMI I LIGJIT DHE ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

25.1 Kjo Marrëveshje zbatohet sipas ligjeve të Republikës së Kosovës.

25.2 Çështjet e parregulluara me këtë Marrëveshje rregullohen sipas Ligjit dhe, në mungesë të tij, sipas Ligjit të Detyrimeve (neni 40 pika 7 i Ligjit).

25.3 Palët bien dakord që çdo mosmarrëveshje që rrjedh nga kjo Marrëveshje të zgjidhet fillimisht përmes bisedimeve të mirëbesimit.

25.4 Nëse bisedimet nuk arrijnë rezultat brenda tridhjetë (30) ditësh, Palët mund të kërkojnë ndërmjetësim vullnetar përpara se t'i drejtohen gjykatës.

25.5 Në mungesë të një zgjidhjeje me marrëveshje, Palët i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave kompetente në Prishtinë, Republikën e Kosovës.

25.6 Për çështjet e pronësisë intelektuale, gjykatat kompetente sipas Ligjit kanë juridiksion.

25.7 Asnjë dispozitë e këtij Neni nuk pengon Autorin të kërkojë masa të përkohshme ose mbrojtje urgjente ligjore.

NENI 26 — DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

26.1 Kjo Marrëveshje interpretohet në tërësi, pa izoluar një dispozitë nga konteksti i saj.

26.2 Titujt janë vetëm për lehtësi dhe nuk ndikojnë në interpretim.

26.3 Referencat ndaj "Palëve" përfshijnë trashëgimtarët dhe pasardhësit e tyre ligjorë, sipas rastit.

26.4 Çdo e drejtë e pashprehur rishtas mbetet me palën përkatëse, përveç atyre që kalohen shprehimisht në Nenin 8.

26.5 Nëse ndonjë dispozitë e kësaj Marrëveshjejeje rezulton e papajtueshme me Ligjin, ajo zbatohet në masën më të gjerë të lejuar dhe pjesa e mbetur mbetet në fuqi.

26.6 Kjo Marrëveshje nuk kufizon të drejtat që Liga i njeh Autorit pavarësisht nga kjo Marrëveshje.

NENI 27 — PROVAT DHE RUAJTJA E DOKUMENTEVE

27.1 Palët pranojnë se ky dokument, së bashku me dokumentacionin e prejardhjes, shërben si provë e autorësisë dhe e kalimit të të drejtave.

27.2 Autori ruan dokumentacionin e prejardhjes, historikun e zhvillimit dhe të dhënat përkatëse si provë të krijimit të Veprës.

27.3 Secila Palë bashkëpunon, sipas kërkesës së arsyeshme, për të vërtetuar vërtetësinë e këtij dokumenti.

27.4 Nënshkrimet mund të vërtetohen para noterit sipas Ligjit nr. 06/L-010 për Noterinë, me vlerë të fortë prove.

27.5 Autori mund të përdorë mjete të vulosjes kohore (timestamping) ose regjistrime të tjera për të provuar datën e krijimit dhe të ndryshimeve të Veprës.

27.6 Ky Nen nuk krijon detyrime shtesë pagese për Palët Konfirmuese.

NENI 28 — NËNSHKRIMET, MIRËNJOHJA DHE PROVA

28.1 Palët mund t'i vërtetojnë ose legalizojnë nënshkrimet e tyre para noterit sipas Ligjit nr. 06/L-010 për Noterinë; një akt i notarizuar ka vlerë të fortë prove dhe është drejtpërdrejt i ekzekutueshëm (neni 43 i atij ligji). Notarizimi është opsional.

28.2 Nëse një Palë nënshkruan jashtë Kosovës, nënshkrimi i saj mund të shoqërohet me apostilë sipas Konventës së Hagës.

28.3 Palët shprehin mirënjohjen për përvojën e përbashkët gjatë hackathon-it dhe urojnë sukses të mëtejshëm për Veprën dhe për secilën prej tyre në rrugëtimin e vet.

28.4 Ky dokument konfirmohet në frymën e mirëkuptimit dhe të respektit reciprok që e karakterizon bashkëpunimin e Palëve.

28.5 Palët deklarojnë se ky dokument është hartuar me qëllim qartësie e sigurie juridike, dhe jo me qëllim fajësimi apo dëmtimi.

28.6 Nënshkrimi i kësaj Marrëveshjeje nuk cenon miqësinë dhe respektin reciprok ndërmjet Palëve.

NËNSHKRIMET

Secila Palë nënshkruan vetëm bllokun e vet dhe, duke nënshkruar, konfirmon se e ka lexuar, kuptuar dhe pranon përmbajtjen e kësaj Marrëveshjeje, si dhe se konfirmimet dhe kalimi i të drejtave bëhen me vullnet të lirë dhe në frymë mirëkuptimi.

Palë Konfirmuese 1

Fusha	
Emri i plotë ligjor	_____
Adresa	_____
Nënshkrimi	_____
Data dhe vendi	_____
Vërtetim noterial (opsional)	_____

Palë Konfirmuese 2

Fusha	
Emri i plotë ligjor	_____
Adresa	_____
Nënshkrimi	_____
Data dhe vendi	_____
Vërtetim noterial (opsional)	_____

Palë Konfirmuese 3

Fusha	
Emri i plotë ligjor	_____
Adresa	_____
Nënshkrimi	_____
Data dhe vendi	_____
Vërtetim noterial (opsional)	_____

Palë Konfirmuese 4

Fusha	
Emri i plotë ligjor	_____

Adresa	_____
Nënshkrimi	_____
Data dhe vendi	_____
Vërtetim noterial (opsional)	_____

Autori

Fusha	
Emri i plotë ligjor	Erion Beka
Adresa	Rr. Zekeria Cana, Shtëpia nr. 4, Laxha e Profesoreve, Prishtinë, Republika e Kosovës
Nënshkrimi	_____
Data dhe vendi	_____
Vërtetim noterial (opsional)	_____